

1501661-24.2021.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... réus confessaram a prática do crime de tráfico de drogas. Os réus eram conhecidos dos meios policiais e não aparentavam estar sob efeito de drogas. No mesmo sentido o testemunho do policial militar Menezes Manoel de Barros. Disse que, em patrulhamento, avistou os réus em conhecido ponto de tráfico drogas. Ao verem a viatura, os réus correram em direção à área de mata. O PM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501661-24.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501661-24.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272429/2021 - DEL.POL.LEME, 20671843 - DEL.POL.LEME, 5466/21/807 - DEL.POL.LEME, 2272429 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

JEAN CARLOS DOS SANTOS DORIA e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL foram denunciados porque, no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 16:30 horas, na Rua Cassia nº 375, Jardim Presidente, nesta cidade e comarca de Leme/SP, agindo em concurso e em unidade de desígnios, trariam consigo, para fins de tráfico, 69 porções de cocaína, pesando 91,5 gramas, substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 38/39 e auto de constatação preliminar de fls. 43/44).

Os acusados foram notificados (fls. 123) e apresentaram defesa prévia (fls. 156/158).

A denúncia foi recebida (fls. 177/178).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, o reconhecimento da reincidência do réu Marcos, a não aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 ao réu Jean e Marcos e a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena para ambos. A Defesa dos réus requereu a absolvição do réu Marcos e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal; em relação ao réu Jean o reconhecimento da menoridade, confissão espontânea, aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 e a revogação da prisão preventiva. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 35/37), autos de exibição e apreensão e fotografias (fls. 38/39), auto de constatação provisório (fls. 43/44), laudo químico-toxicológico (fls. 118/120), comprovante de depósito judicial (fls. 176) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Moacir Aparecido Fernandes, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, ao ingressar em rua na qual há conhecido ponto de tráfico de drogas, avistaram os réus que, ao verem a guarnição, se embrenharam em uma área de mata. O réu Jean carregava algo nas mãos, avistou ele dispensar a sacola ao solo. Em busca pessoal, em poder de Marcos foram encontradas porções de drogas. Na sacola dispensada por Jean foram encontradas mais porções de drogas. Os réus confessaram a prática do crime de tráfico de drogas. Os réus eram conhecidos dos meios policiais e não aparentavam estar sob efeito de drogas.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Menezes Manoel de Barros. Disse que, em patrulhamento, avistou os réus em conhecido ponto de tráfico drogas. Ao verem a viatura, os réus correram em direção à área de mata. O PM Fernandes saiu no encalço dos réus. Acompanhado de outro policial rumou para ponto que sabia que seria acessada pelo réu para deixar o local. O réu Jean dispensou uma sacola que continha drogas. Em busca pessoal, foram encontradas em poder do réu Marcos. Os réus confessaram o tráfico de drogas e eram conhecidos dos meios policiais. As drogas encontradas em poder de Marcos estava embalada da mesma maneira que àquelas encontradas em poder do réu Jean.

O réu Marcos disse que tem 22 anos, convive em união estável, tem um filho de 10 meses, estudou até 7ª série, trabalhava e auferia rendimentos de R\$ 1.400,00, ao mês, praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. Disse que brigou com sua esposa, não foi trabalhar, usou drogas, foi ao local do fato, trocou um par de tênis por 06 porções de cocaína e R\$ 20,00. Policiais chegaram, correu. O PM dispensou o par de tênis. Correu ao ver os policiais porque estava com as porções de drogas. Não conhecia Jean. Disse que conhece o PM Fernandes, ele manteve relacionamento afetivo com sua madrinha, foi traído, motivo pelo qual é perseguido. O réu Jean disse que tem 18 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 02º ano do ensino médio, estava desempregado, não ostentava antecedentes criminais, quando adolescente praticou três atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e foi internado duas vezes na Fundação Casa. Confessou o tráfico de drogas, não conhecia o réu Marcos, recebeu dele um par de tênis e, em contrapartida, entregou 06 porções de cocaína e R\$ 20,00. Os policiais lançaram o par de tênis no rio, uma vez que se fosse apreendido, produzir provas contra eles.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, asseveraram que, durante patrulhamento, em conhecido ponto de venda de drogas, avistaram os réus, que fugiram ao perceberem a presença da viatura; visualizaram o réu Jean arremessar uma sacola plástica; em busca pessoal com o réu Marcos foi encontrado 06 porções de cocaína e a quantia de R\$ 20,00; com o réu Jean nada foi encontrado, mas ao verificarem a sacola que o mesmo arremessou localizaram porções de cocaína. Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar os réus

e imputassem a eles prática de grave crime.

As versões dos réus não convencem (ambos alteraram os relatos apresentados na fase policial), a dinâmica dos fatos e as circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da droga, ponto de traficância e dinheiro de proveniência não demonstrada –, indicam que os entorpecentes pertenciam aos réus e eram destinados ao tráfico.

Registro que a Defesa não produziu nenhuma prova que infirmasse a certeza da autoria delitiva, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório, insculpido no artigo 156 do CPP.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Réu: Marcos Antônio de Oliveira Maciel

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a reprimenda em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (fls. 111/113), motivo pelo qual agravo a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 05 anos e 10 meses reclusão e pagamento de 580 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 05 anos e 10 meses reclusão e pagamento de 580 dias-multa.

Em razão da reincidência, nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena será resgatada no regime fechado.

Réu: Jean Carlos dos Santos Doria

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade, de forma que, em atenção à súmula 231 do STJ, mas, em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena aquém no mínimo legal, mantenho a pena em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas. Anoto que o réu não faz jus a diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, uma vez que, embora tenha 18 anos e seja tecnicamente primário, foi condenado na data de hoje pela prática do crime de tráfico de drogas passado no dia 20 de setembro de 2021 – autos 1501540-93.2021.8.26.0318 –, o curto lapso temporal entre as infrações denota que se dedica habitualmente à atividades criminosas e torna incabível a benesse, assim fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

A pena será resgatada em regime fechado, certo que a conduta praticada pelo réu é permeada por gravidade em concreto, conforme indicado na terceira fases de dosimetria de pena (dedicação a atividades criminosas – traficância – de maneira reiterada e habitual).

Ausentes informações acerca das condições econômicas dos réus, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR os réus:

(i) MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 580 dias-multa (valor unitário mínimo).

(ii) JEAN CARLOS DOS SANTOS DORIA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Mantenho a prisão preventiva dos réus, com escopo no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que subsistem os motivos que ensejaram sua decretação e, notadamente, para manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Já determinada a incineração do entorpecente apreendido (fls. 86), decreto na forma

prevista no artigo 61 e seguintes da lei 11.343/2006 o perdimento do valor apreendido (fls. 176).
Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.
Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.
Leme, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA